

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50264607920248240930

ID Comunicacao: 691530881

Data Disponibilizacao: 2026-08-07

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ão DE T&laque;TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5026460-79.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISão</p>

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>Do bloqueio do cartão de cédito</p>

<p>Para a aplica¸ão das medidas coercitivas previstas no C´digo de Processo Civil a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais como a suspensão da Carteira Nacional de Habilita¸ão (CNH) ou o bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do executado, é necessária a análise do caso concreto, com avalia¸ão da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da medida para a satisfa¸ão da execu¸ão.</p>

<p>Nesse sentido:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A. HONORÁRIOS ADVOCAT&laque;CIOS. DECISão QUE DETERMINOU A SUSPENSão DE PASSAPORTE E DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¸ão (CNH) DOS DEVEDORES, NOS TERMOS DO ART. 139, IV, DO CPC. INSURGêNCIA DOS EXECUTADOS. MEDIDAS GRAVOSAS E DESPROPORCIONAIS QUE NA HIPÓTESE Não SE MOSTRAM EFICIENTES À SATISFA¸ão DO DÉBITO. AUSêNCIA, ADEMAIS, DE OBSERVâNCIA DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA COMPROVA¸ão DA OCULTA¸ão DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. PREVALêNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISUM REFORMADO. Medidas

consistentes em suspensão de CNH do executado, ou bloqueio de seu passaporte e cartões de crédito, além de violarem direitos do devedor, inclusive de índole constitucional, a exemplo da locomoção, não garantem a satisfação do crédito perseguido e, ao contrário do desejado, põe em xeque a efetividade da medida, que verdadeiramente não se revela proporcional ao fim a que se destina, haja vista que agride a pessoa do devedor, não seu patrimônio.

AGRAVO N.º 4022297-94.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 5-7-2018). **RECURSO CONHECIDO E PROVIDO**. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5031046-73.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 17-08-2023). Sem grifos no original.

Assim, considerando que no presente caso tais medidas não auxiliariam a parte exequente a recuperar o seu crédito e implicariam em grande onerosidade à parte contrária, o indeferimento desta penalidade é medida que se impõe.

Do bloqueio da chave Pix

O bloqueio da chave Pix é uma providência de segurança justificável em caso de fraude. O deferimento da medida acarretaria o bloqueio do recebimento de valores na conta bancária da parte executada, o que contrariaria a finalidade/efetividade da execução.

Isso significa que, se revestida do caráter de medida atípica, teria simples intuito punitivo, em nada contribuindo para a satisfação do crédito. Como a execução de crédito é patrimonial e não pessoal, haveria potencial violação de garantias constitucionais básicas, bem como dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da constrição de eventual saldo existente em conta vinculada ao FGTS

Outrossim, também não há fundamento suficiente para a pesquisa e constrição de eventual saldo existente em conta vinculada ao FGTS. Referidos valores gozam de proteção legal específica, sendo, em regra, impenhoráveis, inexistindo nos autos circunstâncias excepcionais aptas a justificar a mitigação dessa garantia.

Além disso, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para pesquisa e bloqueio de ativos deve ser reservada a situações excepcionais, sobretudo porque o ordenamento disponibiliza mecanismos executivos mais adequados e eficientes para localização do patrimônio do devedor, tais como Sisbajud, Renajud, Infojud e Serasajud. A adoção indiscriminada de medidas dessa natureza acarretaria indevida transferência de atividades investigativas às instituições financeiras e às unidades judiciais.

Não se verifica, portanto, no caso concreto, circunstância excepcional apta a justificar a medida pretendida, notadamente diante da ausência de previsão legal para constrição dos valores fundiários com a finalidade almejada e da possibilidade de prosseguimento da execução mediante outros meios executivos regularmente disponíveis.

Ante o exposto, **INDEFIRO** os pedidos formulados pela exequente de bloqueio de cartões de crédito e de chaves PIX do executado, bem como de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para pesquisa e eventual penhora de saldo de FGTS.

Desse modo, **INTIME-SE** a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, impulsionar o feito, sob pena de arquivamento (art. 921, inciso III e §§ 1º e 2º, do CPC).

Sem manifesta oposição, independentemente de nova intimação, **ARQUIVEM-SE**.

Cumpra-se.

</footer></article></body></html>